

근로계약서

사용자인 (주)한평생그룹 (이하 “갑”이라 함)와 근로자 _____(이하 “을”이라 함)는 아래 근로 조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 근로 계약을 체결한다.

제1조 (계약기간)

계약 시작일은 20__년__월__일이며, 근로계약 기간의 정함이 없는 것으로 한다.

제2조 (수습기간)

- 1) 근로 계약 체결 후 3개월이 도래하기 전일까지를 수습기간으로 한다. (단 당사 근로 유 경력자 및 동종 업체 및 관련 업무 유 경력자는 제외)
- 2) 수습기간 또는 수습기간 만료 시에도 직무를 수행함에 있어 자질이 부적합 또는 부적당하다고 인정되는 경우 및 조직융화, 업무지식, 건강상태 등이 부적격하다고 인정되는 경우에 당 사는 본 채용을 거부하거나 수습기간을 연장 할 수 있다.
- 3) 수습기간동안의 급여는 정규직원과 동일한 조건으로 지급한다.

제3조 (담당업무 및 업무 장소)

- 1) 직원의 담당업무는 _____이며, 업무장소는 “갑”의 소재지 근무를 원칙으로 한다.

소재지 : 서울시 도봉구 마들로13길 61, B동 905,906호

- 2) 전항은 회사의 업무상 필요에 의해 직종, 보직, 근무지를 변경할 수 있다. 동의 _____ (서명)

제4조 (근로시간)

- 1) “을”의 근로시간은 1일 8시간 근무로 하며, 오전 10시부터 오후 7시까지로 한다.
- 2) 휴게시간은 13시부터 14시로 하며, 근무시간에는 제외한다.
- 3) 주 5일 근무로 하며 주 40시간을 원칙으로 한다. 단, “갑”은 “을”에게 업무상 필요시 주 52시간 내에서

근무를 요할 수 있다.

4) 주휴일은 일요일로 하되, 업무상 부득이한 경우 미리 협의하여 주휴일을 변경할 수 있다. 단, 주휴일은 1주 소정근로일을 만근한 경우에 한해 부여한다.

5) 기타 회사 상황 또는 업무의 특성으로 인하여 연장, 야간, 휴일 근로가 요구되는 경우, 관련법령의 허용 범위 내에서 이를 수행함에 동의한다. _____(서명)

제5조 (임금)

1) 연봉 금액 : 49,920,000원/년

(단위 : 원)

구분	기본급	식대	직책수당	합계
월	3,960,000	200,000	0	4,160,000

2) 임금 구성항목

- 식대 : 근무일수에 적합하게 일할 계산되어 지급되는 점심 식대, 1개월 만근시 20만원 지급
- 직책수당 : 직책(실장, 팀장 등)을 맡게 된 직원에게 지급되는 수당

3) 임금의 지급방법 및 계산방법

- 지급방법 : 원천징수 후 본인이 지정한 본인 명의 통장으로 지급한다. 계약 후 지급사유가 발생한 기타의 수당과 “갑”이 별도로 정한 수당 등은 추가 지급한다.
- 계산방법 : 1일부터 말일까지 산정하여 익월 10일 지급하되, 해당 지급일이 휴일인 경우는 직전 영업일에 직원의 급여계좌로 지급한다.
- 월중 입/퇴사자나 무단 결근시에는 일할 계산하여 지급한다.
- 중도 입사자 및 퇴사자의 경우 일할 계산하여 지급하며, 1개월은 해당월의 달력일수로 본다.
- 지각, 조퇴, 개인적 외출 등의 사유로 근무하지 않은 경우 급여에서 공제한다.
- 결근을 할 경우 해당일과 그 주의 주휴 수당을 공제한다.
- 계약 기간 중 결근, 휴직, 정직 등 “을”의 귀책사유로 인하여 근로를 제공하지 못할 경우 그 기간 만큼 급여를 지급하지 아니한다.

- 4) “을”은 급여에 대하여 고용보험, 의료보험, 국민연금 부담분 등 법률이 정하는 바에 따른 모든 제세 공과금을 부담하고, “갑”은 “을”에 대하여 “을”이 부담하는 관련 제세공과금을 공제한 후 지급한다.
- 5) 퇴직금은 별도 규정에 준하며, 퇴직금을 지급하는 것에 갈음하여 퇴직연금에 가입할 수 있다.
- 6) 새로운 근로 또는 연봉계약 체결시 임금은 갱신된다.
- 7) 인사평가 결과에 따라 연봉은 삭감/동결/인상 될 수 있다.

제6조 (임금정보 누설 금지)

- 1) 직원은 임금 관련 정보를 타인(회사 임직원 포함, 이하 본조에서 동일)에게 누설하지 않아야 하며, 타인의 임금 관련 정보에 대해서도 알리고 하지 아니한다.
- 2) 직원이 전항을 위반한 경우 회사는 내부 제규정에 의하여 직원을 징계할 수 있다.

제7조 (휴일 및 휴가)

- 1) 근로자의 날, 주휴일, 명절 당일 및 전, 후일, 대통령령인 관공서의 공휴일(신정, 삼일절, 석가탄신일, 어린이날, 현충일, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절,) 기타 대체 공휴일 및 공직선거일
- 2) “갑”과 “을”은 근로관계법에서 정한 바에 따라 유급의 연차 휴가를 부여한다.

제8조 (연차 휴가)

- 1) 연차휴가 등 직원의 휴가 사용에 대해서는 관련 법령 및 회사에서 별도로 정한 제규정에 따른다.
- 2) 1주 15시간 미만 근무자인 경우 연차휴가를 지급하지 아니한다.

제9조 (근태)

- 1) “을”은 부득이한 사유로 결근하고자 할 경우에는 소속부서의 장에게 사전통보를 하여야 하고, 부득이한 사유로 인하여 사전 통보가 불가능한 경우에는 가능한 방법으로 지체없이 사후 통보하여야 한다.
- 2) “을”은 지각하였을 때에는 출근과 동시에 소속부서장에게 그 이유를 신고하여야 한다.
- 3) “을”은 조퇴 또는 외출을 하고자 할 경우에는 소속부서장의 사전 승인을 받아야 한다.
- 4) “갑”은 “을”이 결근할 경우 결근 일수에 해당하는 연봉을 감액하고, 업무상 재해나 질병 이외의

사유로 휴직할 경우에는 휴직기간 동안 연차 또는 무급 처리한다.

제10조 (복무)

- 1) “을”은 근무 중 “갑”이 정한 제규정에 따라 성실히 근무하여야 한다.
- 2) “을”은 “갑”의 승인을 얻지 아니하고는 재직하고 있는 상태에서 타인에게 고용되거나 동종 업종 및 타 직업에 종사하여서는 아니된다.

제11조 (비밀 유지)

본 계약 중에 “을”이 지득/취득한 정보를 근로계약기간 및 퇴직후 2년간 비밀로 유지한다. 하기 사항 외에 “갑”의 영업비밀에 속하는 정보, 고객에 관한 정보 및 기타 “갑”이 비밀로 취급하는 모든 정보를 “갑”의 사전 서면 동의 없이 누설하거나 “갑” 이외의 자를 위하여 사용하여서는 아니 된다.

제12조 (사직 및 근무 변동 시 인수 인계)

- 1) “을”은 근로계약 기간 종료 전에 회사를 퇴직하고자 할 경우에는 1개월 전에 “갑”에게 사직서를 제출하여야 하고, “갑”이 사직서를 수리하기 전까지는 업무를 정상적으로 수행함에 소홀해서는 아니된다. 퇴직절차를 지키지 아니하여 발생하는 “갑”의 손해에 대하여 “을”은 배상책임을 지도록 한다.
- 2) 제1항의 사직서가 수리되기 전에 출근하지 아니한 기간은 무단결근으로 본다.
- 3) “을”은 전보, 퇴직, 휴직 기타 근무 상의 변동이 있을 때에는 담당업무, 보관 문서, 비품, 업무의 접수, 종결, 미결 등의 진행 사항을 상세히 열거한 업무인계서를 작성하여 후임자 또는 소속부서장이 지정하는 자에게 인계하여야 한다.

제13조 (계약해지)

- 1) 제1조의 계약기간에도 불구하고 “갑”에게 정당한 사유가 발생하였을 시 “을”과 근로계약의 해지에 동의한다.

- 본 계약의 중대한 위반이나 불이행이 있는 때
- 직원이 무단결근을 하거나 상습적으로 지각 및 조퇴를 한 때
- 직원이 구속, 질병 등의 사유로 장기간 근로의 제공이 불가능한 때, 다만, 업무상 부상 또는

질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일의 경우에는 그러하지 아니함

- 회사의 업무명령을 정당한 이유 없이 거부한 때
- 직원에게 책임 있는 사유로 회사의 명예나 신용을 훼손한 때
- 업무수행에 관련하여 중대한 위법행위를 하거나 회사의 규정을 중대하게 위반한 경우
- 회사가 도산 등의 이유로 직원과 고용관계를 유지할 수 없을 때
- 회사가 긴박한 경영상의 필요가 있는 때
- 기타 회사가 직원과의 고용관계를 유지할 수 없다고 인정되는 중대한 사유가 있는 때

2) 계약해지 사유가 발생하였을 경우 “갑”은 “을”에게 30일 전에 이를 알려야 한다. “갑”은 “을”을 해고하려면 해고 사유와 해고 시기를 서면으로 통지하여야 한다.

제14조 (기타)

- 1) 기타 근로조건은 근로기준법에 위배되지 않는 한 “갑”이 정한 제규정에 따르기로 한다. 이외에 정함이 없는 것은 현행 근로기준법 및 기타 노동관계법에 따르기로 한다.
- 2) 직원의 고의 또는 과실로 회사에 손해를 끼치거나, 퇴직시 업무 인수인계의 해태로 회사에 손해가 발생한 경우 직원은 그 손해를 배상하여야 한다.
- 3) 새로운 근로계약 체결시까지 본 근로계약은 유효하다.

제15조 (준거법 및 관할 법원)

- 1) 본 계약 및 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 대한민국 법률에 의하여 규율, 해석 및 집행된다.
- 2) 본 계약에 명시되지 않은 사항이나 해석에 이견이 있는 경우, 쌍방은 우선 협의하여 해결한다. 협의로 해결되지 않을 경우, 사용자의 본사 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

위와 같이 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성, 서명 날인 후 “갑”과 “을”이 각각 1통씩 보관한다.

근로자 교부 확인 : _____ (서명)

20 년 월 일

(갑) 주소 : 서울시 도봉구 마들로13길 61, B동
905,906호(창동)

회사명 : (주)한평생그룹

연락처 : 02-2135-6514

대표자 : 양 병 응 (인)

(을) 주소 :

주민번호 :

연락처 :

성명 : (인)